

[1-1] [징계(감봉1월)] 사항

1. 제 목 : 겸직제한 준수의무 위반
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 : □□사업처 ◁◁◁사업1부 차장 행정4급 ▢▢▢(징계(감봉1월))
(현 소속 : ●●지역본부 ◆◆◆◆사업처 ◀◀◀◀◀1부 차장 행정4급)
4. 내 용 :

위 관련자는 2005. 3. 28. 입사하여 2014. 02. 13.부터 2016. 2. 14.까지 경영정보처에서 근무하였고 2016. 2. 15.부터 같은 해 8. 15.까지 육아휴직하였다. 2016. 8. 16. 복직하여 2017. 1. 31.까지 ▷▷▷▷▷지원단에서 근무하였고, 2017. 2. 1.부터 2018. 1. 24.까지 ♠♠♠♠♠♠♠♠지원센터에서 근무하였으며, 2018. 1. 25.부터 2019. 1. 30.까지 □□사업처에서 근무하였다.

「취업규칙」 제8조(겸직제한)에 따르면 직원은 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하고, 사장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있으며, 영리를 목적으로 하는 업무의 범위는 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리업무¹⁾의 금지)를 준용한다고 되어 있다.

또한, 「국가공무원 복무규정」 제25조에서는 공무원의 직무능률을 떨어뜨리며 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷하거나 그 밖에 계속적²⁾으로 재산상의 이득을 목적으로 하는 영리업무를 금지하고 있다.

1) 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위

2) 계속성 기준 : ①매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ②계절적으로 행해지는 것, ③명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것, ④현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것

그런데도 관련자는 다단계 업체인 ㉠㉠㉠㉠㉠(주)³⁾에 디스트리뷰터⁴⁾(회원번호 AB*****)로 등록한 후 화장품, 건강보조식품 등을 소개하고 판매대금의 일정액을 커미션으로 받는 등의 방법으로 아래 [표 1]과 같이 영리행위를 하였다.

[표 1] 관련자 커미션 수입내역

구분	2015년	2016년	2017년	2018년 11월현재
커미션 수입	379,238원	10,742,413원	184,843원	53,053원
원천징수세액	9,520원	354,000원	3,210원	-
종합소득세액	1,124,050원	304,130원	692,560원	-

자료 : 관련자 사업소득 원천징수영수증, 종합소득세 납부내역증빙 재구성

이에 대해 관련자는 주로 활동을 했던 2016년에는 육아휴직⁵⁾ 기간이었으며, 제품이 좋아 여러 사람들이 함께 쓰면 좋겠다는 생각에 소개를 한 것일 뿐, 대부분은 본인 및 가족이 사용한 것이라고 주장하고 있다.

그러나 ‘근로자의 육아부담을 해소하고 계속 근로 지원’이라는 육아휴직의 취지를 훼손한 채 영리활동을 지속하고, ㉠㉠㉠ 회원들을 대상으로 ‘인정받던 공기업 과장에서 ㉠㉠㉠ CEO’라는 주제로 발표를 하는 등 公社의 위신을 손상시킨 관련자의 행위가 정당화 될 수 없다.

따라서 위와 같은 관련자의 행위는 「취업규칙」 제8조 ‘검직제한’ 규정에 위배된 것으로서 「인사규정」 제48조 제1항에 해당된다.

3) 사업자등록번호 123-45-67890, 업종코드 abcdef(다단계판매)

4) ㉠㉠㉠㉠㉠ 제품 소비 및 회원 가입을 시킬 수 있는 자격을 가진 멤버

5) 2016.02.15.~ 2016.08.15.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

겸직제한 준수 의무를 위반한 관련자 행정4급 □□□에 대해 「인사규정」 제 50조 제1항에 따라 ‘징계(감봉1월)’ 처분하시기 바랍니다(징계(감봉1월)).

[1-2] [징계(감봉1월)] 사항

1. 제 목 : 겸직제한 준수의무 위반
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 : ◇◇◇◇사업처 ♠♠♠♠사업부 과장 조경4급 ㉠㉠㉠(징계(감봉1월))
4. 내 용 :

위 관련자는 2007. 3. 12. 입사하여 2015. 1. 12.부터 감사일 현재까지 ◇◇◇◇사업처에서 근무하고 있다.

「취업규칙」 제8조(겸직제한)에 따르면 직원은 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하고, 사장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있으며, 영리를 목적으로 하는 업무의 범위는 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리업무⁶⁾의 금지)를 준용한다고 되어 있다.

또한, 「국가공무원 복무규정」 제25조에서는 공무원의 직무능률을 떨어뜨리며 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷하거나, 그 밖에 계속적⁷⁾으로 재산상의 이득을 목적으로 하는 영리업무를 금지하고 있다.

그런데도 관련자는 다단계 업체인 ㉡㉡㉡㉡㉡㉡(주)⁸⁾에 디스트리뷰터⁹⁾(회원번호

6) 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위

7) 계속성 기준 : ①매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ②계절적으로 행해지는 것, ③명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것, ④현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것

8) 사업자등록번호 123-45-67890, 업종코드 abcdef(다단계판매)

9) ㉡㉡㉡㉡㉡㉡ 제품 소비 및 회원 가입을 시킬 수 있는 자격을 가진 멤버

AB*****))로 등록한 후 화장품, 건강보조식품 등을 소개하고 판매대금의 일정액을 커미션으로 받는 등의 방법으로 아래 [표 1]과 같이 영리행위를 하였다.

[표 1] 관련자 커미션 수입내역

구분	2015년	2016년	2017년	2018년 9월 현재
커미션 수입	1,047,041원	6,580,267원	4,027,549원	436,634원
원천징수세액	31,880원	217,030원	132,800원	10,200원
종합소득세액	-	149,950원	-	-

자료 : 관련자 사업소득 원천징수영수증, 종합소득세 납부내역증빙 재구성

이에 대해 관련자는 좋은 제품을 소개만 했을 뿐 판매를 강요하지는 않았으며 직원들만을 대상으로 판매한 것은 아니라고 주장하고 있으나, 겸직제한 해당여부 확인 등의 노력을 다하지 아니한 채 공사직원으로서 다단계 판매업을 하여 영리를 추구한 관련자의 행위가 정당화 될 수 없다.

따라서 위와 같은 관련자의 행위는 「취업규칙」 제8조 ‘겸직제한’ 규정에 위배된 것으로서 「인사규정」 제48조 제1항에 해당된다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

겸직제한 준수의무를 위반한 관련자 조경4급 ㉸㉸㉸에 대해 「인사규정」 제50조 제1항에 따라 ‘징계(감봉1월)’ 처분하시기 바랍니다(징계(감봉1월)).

[1-3] [경고] 사항

1. 제 목 : 겸직제한 준수의무 위반
2. 조치부서 : ■■■■■지역본부
3. 관 련 자 : ■■■■■지역본부 ♡♡♡♡♡사업단 ○○사업부 과장 토목4급 QQQ(경고)
(현 소속 : ■■■■■지역본부 ◇◇◇◇◇팀 차장 토목4급)
4. 내 용 :

위 관련자는 2005. 3. 28. 입사하여 2013. 2. 13.부터 감사일 현재까지 ■■■■■ 지역본부에서 근무하고 있다.

「취업규칙」 제8조(겸직제한)에 따르면 직원은 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하고, 사장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있으며, 영리를 목적으로 하는 업무의 범위는 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리업무¹⁰⁾의 금지)를 준용한다고 되어 있다.

또한, 「국가공무원 복무규정」 제25조에서는 공무원의 직무능률을 떨어뜨리며 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷하거나, 그 밖에 계속적¹¹⁾으로 재산상의 이득을 목적으로 하는 영리업무를 금지하고 있다.

그런데도 관련자는 다단계 업체인 ○○○○○○○(주)¹²⁾에 디스트리뷰터¹³⁾(회원번호

10) 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위

11) 계속성 기준 : ①매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ②계절적으로 행해지는 것, ③명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것, ④현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것

AB*****))로 등록한 후 화장품, 건강보조식품 등을 소개하고 판매대금의 일정액을 커미션으로 받는 등의 방법으로 아래 [표 1]과 같이 영리행위를 하였다.

[표 1] 관련자 커미션 수입내역

구분	2014년	2015년
커미션 수입	141,681원	15,919,837원
원천징수세액	4,664원	525,294원
종합소득세액	-	205,620원

자료 : 관련자 사업소득 원천징수영수증, 종합소득세 납부내역증빙 재구성

이에 대해 관련자는 배우자¹⁴⁾의 부탁으로 본인은 명의만 빌려준 것일 뿐이며 수익이 발생하는지도 몰랐다고 주장하고 있다.

그러나 검직제한 해당여부 확인 등의 노력을 다하지 않은 채 ○○○○○○(주)에서 발행한 회원 소식지(\$\$\$\$\$\$, 2000년 신년호)에 배우자와 함께 관련자의 이름이 등재되는 등 계속적으로 재산상의 수입을 얻은 관련자의 행위가 정당화 될 수 없다.

다만, 2015. 9. 18. ○○○○○○(주) 디스트리뷰터에서 탈퇴를 하고, 이후 더 이상의 수익이 발생하지 않은 점을 감안하면 「인사규정 시행세칙」 제74조에 의거 징계시효가 완성되었다고 할 수 있다.

따라서 위 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당된다.

12) 사업자등록번호 123-45-67890, 업종코드 abcdef(다단계판매)

13) ○○○○○○ 제품 소비 및 회원 가입을 시킬 수 있는 자격을 가진 멤버

14) 행정4급 ㅅㅅㅅ(2007.3.12. 입사, 2015.11.13. 퇴사)

5. 조치할 사항

■■■■■지역본부장은

토목4급 ○○○에 대해 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고).